

Nr. 2, 20 juni 2023

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Vormen bemiddelingskosten aftrekbare kosten bij lijfrenten? Ja, maar dat is beperkt!

In de praktijk leeft al jaren de vraag óf kosten in verband met lijfrenten wel of niet aftrekbaar zijn. Zo ja, welke kosten zijn dat dan? Recent is over de aftrekbaarheid van bemiddelingskosten bij lijfrenten een standpunt gepubliceerd door de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst. In deze nieuwsbrief wordt uiteengezet welke kosten voor de inkomstenbelasting bij lijfrenten voor aftrek in aanmerking komen en welke niet.

Definitie aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen zijn de daarop drukkende kosten voor zover zij zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van die uitkeringen en verstrekkingen. Dit is zo gedefinieerd in artikel 3.108 van de Wet IB 2001. De kosten kunnen in mindering worden gebracht voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Van drukkende kosten is geen sprake ingeval deze kunnen worden

bestreden uit daartoe ontvangen vergoedingen die niet tot de belastbare inkomsten behoren. Ingeval kosten kunnen worden bestreden uit bedragen die zijn ontvangen in de persoonlijke sfeer, kan wel sprake zijn van drukkende kosten.

Geen bronkosten

Bronkosten vallen niet onder het begrip ‘aftrekbare kosten’. Zoals gezegd, gaat het bij aftrekbare kosten om de kosten tot verwerking, inning of behoud van de uitkeringen en verstrekkingen zelf en dus niet om de kosten die betrekking hebben op de verkrijging van het onderliggende recht op die uitkeringen c.q. verstrekkingen. Deze laatste categorie kosten worden ook wel bronkosten genoemd.

Het onderscheid tussen de categorie aftrekbare kosten in de zin van de Wet IB 2001 en bronkosten laat zich in de praktijk vaak lastig maken. Premies en inlegbedragen die worden betaald voor een lijfrenteproduct zijn kosten die worden gemaakt voor de verkrijging van het recht op periodieke lijfrente-uitkeringen en vormen in beginsel bronkosten voor de lijfrente. Deze vallen niet onder het bereik van artikel 3.108 en vormen dus geen aftrekbare kosten. De fiscale wetgever heeft er echter voor gekozen voor deze specifieke kostencategorie toch een aftrekmogelijkheid in te regelen in de Wet IB 2001. De premies zijn binnen de wettelijke normen en grenzen aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen (zie artikel 3.124 en artikel 3.127 Wet IB 2001).

Welke kosten ook onder de categorie bronkosten zouden kunnen worden geschaard, zijn de kosten van een advies- of bemiddelingsnota van een adviseur die heeft geadviseerd over en/of bemiddeld bij het afsluiten van een lijfrente. Uit het vorenstaande mag blijken dat dergelijke kosten *geen aftrekbare* kosten vormen in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001. Hoewel de Wet IB 2001 overigens voor een particuliere lijfrentehouder geen enkele ruimte lijkt te bieden de kosten van een advies- of bemiddelingsnota als aftrekpost op te voeren in de aangifte IB/PVV, heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst (hierna: de kennisgroep) in dat kader op 8 juni 2023 een ‘nuance’ aangebracht. Daarbij gaat het om het volgende.

Bemiddelingskosten bij afsluiten direct ingaande lijfrente

Als een klant een direct ingaande lijfrente wil afsluiten, kan dat online vaak zonder dat advies wordt ingewonnen. De klant moet daarbij dan wel een kennis- en ervaringstoets doen. Echter, in de meeste gevallen biedt een levensverzekeraar daarbij dan geen mogelijkheid tot het uitvoeren van een online kennis- en ervaringstoets. Door de verzekeraar wordt dan verwezen naar een deskundige voor het aanvragen van de direct ingaande lijfrente. De vraag die in dat verband direct opkomt, is of de bemiddelingskosten die worden gemaakt voor bijstand door een dergelijke deskundige aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De kennisgroep heeft die vraag bevestigend beantwoord, dus met een ‘ja’. Daarbij heeft de kennisgroep de volgende beschouwing meegegeven.

In de geschetste situatie is de klant voor het aanvragen c.q. afsluiten van een direct ingaande lijfrente gedwongen een deskundige in te schakelen, simpelweg omdat de lijfrente-aanbieder geen optie biedt voor het uitvoeren van een online kennis- en ervaringstoets bij het afsluiten van een direct ingaande lijfrente. De kosten voor een in dat kader in te schakelen deskundige moeten door de klant worden gemaakt voor het afsluiten van de periodieke lijfrente-uitkeringen. Het zijn volgens de kennisgroep dus

kosten ter verwerving van de lijfrente-uitkeringen, die daarmee aftrekbaar zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001.

Bemiddelen vs. adviseren
In het standpunt is niet aangegeven wat onder het begrip 'bemiddelen' moet worden verstaan. In artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht is een definitie van het begrip 'bemiddelen' opgenomen. Adviseren valt hier uitdrukkelijk niet onder. Daarvoor bestaat een separate definitie in dezelfde wet. Kosten die verband houden met de advisering rond lijfrenten zijn niet aftrekbaar.

Omvangscriterium
Aftrekbare kosten zijn niet onbeperkt aftrekbaar, maar alleen voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is (omvangscriterium). Dit criterium is bedoeld om te voorkomen dat er buitenproportionele kosten worden afgetrokken. Tot op heden is nog geen rechtspraak gewezen voor wat betreft de toepassing van het omvangscriterium bij aftrekbare kosten van periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

Van aftrek uitgesloten kosten
In de Wet IB 2001 is bepaald dat tot de aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen uitdrukkelijk niet behoren de renten van schulden, kosten van geldleningen daaronder begrepen.

Jurisprudentie
Er bestaat wel veel jurisprudentie over de aftrekbare kosten zelf. Er is helaas bar weinig jurisprudentie die specifiek ziet op lijfrenten. De Hoge Raad heeft zich in het verleden uitgesproken over kosten die zijn gemaakt om een lijfrente-afkoopsom te verkrijgen. Volgens de Hoge Raad vormen dergelijke kosten aftrekbare kosten. Het kan daarbij dan gaan om advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten. Advocaatkosten gemaakt tot behoud van de toekomstige lijfrente-uitkeringen komen volgens de Hoge Raad op grond van artikel 3.108 voor aftrek in aanmerking.
Volgens de Hoge Raad is daarentegen successierecht dat is betaald over de verkrijging

van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aan te merken als aftrekbare kosten. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in 2022 dat advocaatkosten die betrekking hebben op de vermogensrechtelijke afwikkeling (tot het te verrekenen vermogen behoorden onder andere twee lijfrenten) van een echtscheiding, niet voor aftrek in aanmerking komen als aftrekbare kosten.

Tekst gemaakt naar inzicht van 19 juni 2023

© 2023 Bureau DFO

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen